

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

MANDADO DE SEGURANÇA N. 0800371-56.2025.8.14.9000

IMPETRANTE: PARANÁ BANCO S.A

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTIMAÇÃO REALIZADA A ADVOGADO DESCONSTITUÍDO. PRETENSÃO DE NULIDADE DE ATOS E REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança cível impetrado por instituição bancária contra ato judicial praticado pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, em ação que tramitou sob o rito comum, visando à declaração de nulidade de intimações realizadas a advogado desconstituído, com a consequente reabertura do prazo recursal e suspensão de decisão que autorizou levantamento de valores em cumprimento de sentença.
2. A parte impetrante alega que, mesmo após petição expressa de substituição de procurador, o sistema do PJe manteve como habilitado o advogado anterior, o que teria causado vício na intimação da decisão que rejeitou os embargos de declaração, impedindo a interposição do recurso cabível.

II. Questão em discussão

3. As questões centrais em discussão são: (i) saber se o mandado de segurança é cabível para impugnar decisões interlocutórias passíveis de recurso ordinário, como as proferidas em fase de cumprimento de sentença; (ii) saber se houve nulidade das intimações em razão do direcionamento a advogado desconstituído, com efeitos sobre a tempestividade do recurso inominado interposto; (iii) saber qual o juízo competente para processar e julgar o mandado de segurança impetrado em face de ato proferido em rito comum.

III. Razões de decidir

4. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, conforme entendimento consolidado pela Súmula nº 267 do STF, sendo cabível apenas quando inexistente outro meio eficaz de impugnação.
5. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC, prevê expressamente o cabimento

de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em cumprimento de sentença, inclusive aquelas que autorizam o levantamento de valores ou rejeitam exceção de pré-executividade.

6. A petição inicial foi indeferida, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009, por manifesta impropriedade da via eleita.

IV. Dispositivo e tese

7. Petição inicial indeferida.

Tese de julgamento: “1. O mandado de segurança é incabível para impugnar decisões interlocutórias passíveis de recurso próprio, como o agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do CPC. 2. A via mandamental é excepcional e não pode ser utilizada como substitutivo de recursos ordinários.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 1.015, parágrafo único; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 10.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 267.

Trata-se de **MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL** proposto por **PARANÁ BANCO S/A** contra o **JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER/PA**, com o objetivo de **anular atos processuais e garantir o direito de ampla defesa e contraditório, por meio do reconhecimento da nulidade de intimações realizadas a advogado desconstituído e da reabertura de prazo recursal em ação tramitada perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Alenquer/PA.**

Alega a parte autora que:

- Nos autos da ação de nº 0800712-83.2020.8.14.0003, movida por Tiago Oliveira Ribeiro contra o banco impetrante, houve substituição de procuradores com pedido expresso de que as futuras intimações fossem direcionadas exclusivamente ao advogado Albadilo Silva Carvalho, OAB/PA 24.452-A, conforme petição protocolada em 28/01/2022 (ID 48127370).
- Apesar do pedido, o sistema do PJe manteve como habilitado o antigo patrono, Milton Luiz Cleve Kuster, que já havia renunciado, permitindo que as intimações continuassem sendo direcionadas a ele.
- A sentença que julgou procedente o pedido do autor e condenou o banco ao pagamento de R\$ 3.000,00 por danos morais foi seguida de embargos de declaração opostos pelo impetrante, que foram rejeitados.
- A intimação da rejeição dos embargos foi dirigida apenas ao advogado que já não representava mais a instituição, o que impediu o novo patrono de tomar ciência da decisão e interpor recurso nominado dentro do prazo legal.
- Com base na certidão de trânsito em julgado equivocada, houve a distribuição do cumprimento de sentença e posterior determinação de levantamento do valor executado (R\$ 12.044,97).

- O banco interpôs exceção de pré-executividade e novo recurso inominado, os quais foram rejeitados e não conhecidos, respectivamente, por suposta intempestividade decorrente do vício de intimação.

Argumenta que:

- Houve evidente afronta ao art. 272, §5º, do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a nulidade das intimações realizadas em desacordo com pedido expresso da parte;
- A jurisprudência é pacífica quanto à nulidade de atos processuais quando não observadas as regras de intimação de advogado devidamente constituído nos autos;
- O ato coator é ilegal e abusivo, por impedir o acesso ao duplo grau de jurisdição e à ampla defesa, com base em intimações nulas.

Sustenta ainda que:

- O mandado de segurança é cabível e tempestivo, conforme os artigos 5º, LXIX, da Constituição Federal, e 1º da Lei 12.016/2009;
- O prazo de 120 dias foi devidamente observado, tendo a intimação da decisão combatida ocorrido em 31/03/2025, e o presente writ protocolado em 22/05/2025;
- A medida liminar é necessária para suspender os efeitos da decisão que autorizou o levantamento dos valores depositados, até julgamento definitivo do mandado de segurança.

Por fim, requer que:

- Seja concedida **medida liminar** para suspender a decisão que autorizou o levantamento do valor executado e o andamento do cumprimento de sentença no processo nº 0800712-83.2020.8.14.0003;
- Seja notificado o Juiz de Direito Vilmar Durval Macedo Junior para prestar informações no prazo legal;
- Seja intimado o autor da ação originária, Tiago Oliveira Ribeiro, como interessado;
- Seja concedida **a segurança**, para:
 - o Declarar a nulidade dos atos processuais a partir da decisão que julgou os embargos de declaração (ID 129042319);
 - o Determinar a **reabertura do prazo recursal**;
 - o Reconhecer a **tempestividade do recurso inominado** (ID 136129892) e permitir seu regular processamento.

Tiago Oliveira Ribeiro requer sua admissão como **litisconsorte passivo necessário** no Mandado de Segurança impetrado pelo Paraná Banco S/A, argumentando que a decisão atacada beneficia diretamente sua esfera jurídica.

Sustenta que o mandado de segurança é **manifestamente incabível**, por se tratar de **sucedâneo recursal**, sendo o recurso cabível o agravo ou reclamação correicional, conforme a Súmula 267 do STF.

Alega ainda a **incompetência absoluta da Turma Recursal dos Juizados Especiais**, por se tratar de ato praticado em **rito comum**, fora da jurisdição dos Juizados.

Ao final, requer o indeferimento liminar do writ ou, subsidiariamente, sua remessa à instância competente e, no mérito, a denegação da segurança.

O Juiz Charles Menezes Barros **declarou a incompetência absoluta** da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais para julgar o Mandado de Segurança impetrado pelo Paraná Banco S/A, por se tratar de processo que tramitou **sob o rito comum**, e não pelo rito dos Juizados Especiais.

Com isso, **determinou a remessa dos autos ao Tribunal Pleno do TJPA**, anulando a análise da liminar e **julgando prejudicado o pedido de ingresso de Tiago Oliveira Ribeiro** como litisconsorte passivo.

Reconheci, de ofício, a incompetência do Tribunal Pleno para julgar o mandado de segurança impetrado pelo Paraná Banco S.A., por se tratar de matéria afeta ao Direito Privado e determinou a remessa do feito à Seção de Direito Privado, conforme o art. 29-A, I, "a", do Regimento Interno do TJPA, mantendo a relatoria e determinando a redistribuição e intimação das partes.

É o relatório.

O presente Mandado de Segurança é impetrado contra ato judicial do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, praticado no âmbito de uma ação que teria tramitado perante o Juizado Especial Cível e que se encontra em fase de cumprimento de sentença.

O cerne da pretensão mandamental é o reconhecimento da nulidade de intimações e a reabertura de prazo para interposição de recurso inominado, bem como a suspensão da decisão que autorizou o levantamento de valores.

A Lei nº 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, em seu art. 10, estabelece que a petição inicial será desde logo indeferida quando "IV - não contiver um dos requisitos enumerados no art. 6º desta Lei; ou V - contiver o impetrante ajuizamento de ação manifestamente incabível ou sem razoabilidade; ou VI - for dirigida a autoridade incompetente; ou VII - for impetrada fora do prazo legal."

Um dos princípios basilares que regem o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial é a sua não utilização como sucedâneo recursal. Este entendimento está pacificado na jurisprudência pátria, consubstanciado na Súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal (STF), que dispõe: **"Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição."**

No caso em tela, o impetrante busca impugnar atos processuais ocorridos após a prolação da sentença, mais especificamente, a decisão que rejeitou seus embargos de declaração, a certidão de trânsito em julgado e, principalmente, a determinação de levantamento de valores na fase de cumprimento de sentença, sob a alegação de nulidade das intimações.

As decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença são passíveis de recurso. O Código de Processo Civil de 2015, em seu **art. 1.015, parágrafo único**, é claro ao prever que:

"Caberá também agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário."

A decisão que mantém a validade de uma intimação alegadamente nula, que rejeita uma exceção de pré-executividade baseada nessa nulidade, ou que autoriza o levantamento de valores em cumprimento de sentença, caracteriza-se como uma decisão interlocutória passível de impugnação por **agravo de instrumento**, conforme o dispositivo legal supracitado.

O fato de a ação original supostamente ter tramitado no Juizado Especial Cível, não prospera, consoante decisão da Turma Recursal, que passo a transcrever:

"2.1. Da Incompetência Absoluta da Turma Recursal - Questão Prejudicial

A análise da admissibilidade do presente mandamus, bem como do pedido de ingresso do litisconsorte, resta prejudicada pela existência de questão prejudicial de ordem pública, qual seja, a incompetência absoluta desta Turma Recursal para processar e julgar o feito.

A competência das Turmas Recursais é funcionalmente definida pelo art. 41 da Lei nº 9.099/95, restringindo-se ao julgamento de recursos e ações

autônomas de impugnação (como o Mandado de Segurança) contra atos judiciais proferidos em processos que tramitaram, na origem, sob o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais.

Da análise dos autos principais, verifica-se que, apesar de o termo de audiência (ID-27038229, páginas 112 e 113) ter decretado a revelia do então requerido, ora impetrante, com fundamento nos artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95, uma análise sistemática e teleológica do processo demonstra que tal deliberação constituiu um ato isolado, que não teve o condão de transmutar o rito processual para o dos Juizados Especiais.

Corroborar essa conclusão a decisão saneadora proferida pelo próprio juízo impetrado (ID-28405440), que, ao apreciar os incidentes da fase de cumprimento de sentença, foi categórico ao afirmar que a demanda tramitou, desde sua propositura, sob o **rito comum ordinário**:

“5.1. [...] esse juízo, **em nenhum momento recebeu a ação inicial pelo rito dos Juizados Especiais Cíveis, bem como em nenhum momento mudou o rito no decorrer da instrução processual**, portanto, quaisquer recursos interpostos que não sejam os cabíveis ao rito comum, não serão conhecidos;” (grifos nossos).

Portanto, sendo incontroverso que o processo de origem seguiu o rito comum do Código de Processo Civil, falece competência a esta Turma Recursal para apreciar o presente Mandado de Segurança. A competência para processar e julgar mandamus contra ato de Juiz de Direito em processo de rito comum é de uma das Câmaras Cíveis do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

2.2. Da Prejudicialidade dos Demais Pedidos

Uma vez reconhecida a incompetência absoluta deste órgão julgador, fica **prejudicada a análise do pedido de ingresso do litisconsorte passivo**, bem como do **pleito de medida liminar**, pois não cabe a este juízo praticar qualquer ato decisório sobre a causa, salvo a declaração de sua própria incompetência e a determinação de remessa ao juízo competente, nos termos do art. 64, § 3º, do CPC.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a) **JULGO PREJUDICADA** a apreciação do pedido de ingresso de **TIAGO OLIVEIRA RIBEIRO** como litisconsorte passivo, em razão do que se expõe a seguir;

b) **DECLARO, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA** desta 2ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais para processar e julgar o presente Mandado de Segurança;

c) **DETERMINO**, por conseguinte, a **remessa imediata** dos autos à Secretaria do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para a devida distribuição a uma de suas Câmaras Cíveis

competentes, a quem caberá a análise dos pleitos formulados, inclusive o de natureza liminar.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta instância.

Intimem-se. Cumpra-se.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

CHARLES MENEZES BARROS

Juiz Relator da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais – Gabinete 02”

Assim, a discussão sobre a nulidade de atos processuais e o levantamento de valores em fase de cumprimento de sentença, deveria ter sido impugnada por **AGRAVO DE INSTRUMENTO**, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ou, eventualmente, a reclamação, conforme o caso e a especificidade da violação, o mandado de segurança revela-se manifestamente incabível.

A via mandamental é excepcional e subsidiária, não pode ser utilizada como atalho ou sucedâneo para recursos ordinários.

Portanto, a petição inicial deve ser indeferida por manifesta improcedência da via eleita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial do presente Mandado de Segurança, com fundamento no **art. 10, caput, da Lei nº 12.016/2009**, c/c a **Súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal**, por ser o ato impugnado passível de recurso próprio.

Custas processuais pelo impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512 do STF.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora